

0037043-88.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2067/2018 -

23º Distrito Policial - Perdizes, 426/2018 - 23º Distrito Policial - Perdizes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONES MOREIRA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0037043-88.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0037043-88.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2067/2018 -

23º Distrito Policial - Perdizes, 426/2018 - 23º Distrito Policial - Perdizes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONES MOREIRA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

JONES MOREIRA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções

do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, em 26 de abril de 2018, às 13h30min, nesta Capital, na região central, na esquina da Rua da Mooca com a Rua Figueira, o acusado trouxe consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, drogas ("crack"), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 107/109).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para a presente oportunidade, não tendo sido ouvida nenhuma testemunha e prejudicado o interrogatório ante a revelia.

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela absolvição por insuficiência de provas no que foi acompanhado pela Defesa.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é improcedente.

Ao cabo da instrução criminal, não foi possível comprovar a autoria delitiva até porque ausente prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

O acusado, na fase inquisitorial, exerceu o direito ao silêncio.

Ausente prova oral em juízo, o contexto probatório compost meramente pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial está frágil para amparar o édito condenatório, com o que a absolvição se impõe.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

'Indícios de autoria e materialidade - fato que, embora suficiente para oferecimento de denúncia, não justifica a condenação, devendo as provas colhidas em sede policial serem corroboradas com as colhidas em juízo - valor probatório que não pode ser absoluto quando não observado o contraditório e a ampla defesa' (RT 834/686).

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, para, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver JONES MOREIRA LIMA, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia.

Por força do presente desfecho, faculta-se eventual recurso em liberdade.

Defiro o levantamento, em favor do réu, do valor apreendido nos autos (fls. 14). Decorridos 90 dias, nada sendo requerido, proceda-se à respective transferência ao Fundo Penitenciário.,

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária.

Intime-se o réu revel por edital da presente sentença.

Publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA